

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

734/25/פ

הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – התיישנות וריבית מיוחדת), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 28א בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 28א, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא –

"(ב) סמכויות בית המשפט כמפורט בסעיף קטן (א) נתונות גם לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במסגרת בירור תלונה לפי סעיף 60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981²."

2. בסעיף 31 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא –

"(ב) הוגשה תלונה לפי סעיף 60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981, לא תחלוף תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפני שעברה שנה מיום הגשת התלונה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון אך לא יותר מארבע שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח, ולעניין ביטוח חיים, ביטוח מפני מחלות ואשפוז וביטוח סיעודי, לא יותר משש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח."

דברי הסבר

הצעת החוק נועדה לתקן שני עניינים בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981 (להלן – חוק חוזה הביטוח). האחד, הוא הרחבת סמכויותיו של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במסגרת בירור תלונה בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981, כך שיוכל לחייב מבטח בתשלום ריבית מיוחדת אם לא שילם את תגמולי הביטוח במועד. זאת בדומה לסמכות שנתונה היום לבית המשפט. השני, הוא שינוי תקופת ההתיישנות בתביעות לתגמולי ביטוח לרבות ביטוח חיים, ביטוח מפני מחלות ואשפוז וביטוח סיעודי כך שלא תחלוף תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק לפני שעברה שנה מיום הגשת תלונה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון אך לא יותר מארבע שנים מיום שקרה מקרה הביטוח ולעניין ביטוח חיים, ביטוח מפני מחלות ואשפוז וביטוח סיעודי, לא יותר משש שנים. שני התיקונים נועדו להגביר את ההרתעה ביחס לחברות הביטוח מאיתן תשלום או מעיכוב בתשלום

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 94.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

ולחביא לתשלום ולמיצוי זכויות של המבוטחים.

על פי חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, תביעה שלא הוגשה עליה תובענה בעניינים שאינם קשורים למקרקעין מתיישנת בחלוף שבע שנים. אולם, בחוק חוזה הביטוח נקבעה תקופת התיישנות קצרה יותר, העומדת על שלוש שנים או חמש שנים כתלות בסוג הביטוח בהתאם לסעיף 31 לחוק. תקופת ההתיישנות הקצרה הובילה לכך שישנם מקרים רבים בהם מבוטחים איבדו את זכותם לתבוע תגמול ביטוח על אף שבמשך שנים שילמו דמי ביטוח לחברות הביטוח רק עקב שיהוי בהגשת תביעתם, שנובע לרוב מחסמים בדיעת החוק או מצב רפואי של המבוטח.

לפיכך, מוצע לתקן את החוק ולהרחיב את סמכותו של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון כך שיוכל לקבוע ריבית מיוחדת על עיכוב בתשלום ולהאריך את תקופת ההתיישנות במצב בו הוגשה תלונה לבירור הממונה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3878/24).

הצעת החוק זהה לפ/3878/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)